



إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢٣٥٧/ب وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٤ هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٥٠٦/س/٢/٧ وتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٤ هـ ، في شأن الضوابط والإجراءات التي يتم إتباعها عند صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك والحالات المستحقة لتلك المساعدات .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ هـ ، ورقم (٥٠٦) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٢ هـ .

يقرر

أولاً : الموافقة على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك بالصيغة المرفقة .

ثانياً : تطبيق الأحكام الواردة في هذه الضوابط والإجراءات على جميع الحالات التي سبق أن أحالها ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية بعد صدور الأمر السامي رقم (٣٤٧٦/م ب) وتاريخ ١٤٢٦/٣/١١ هـ .


رئيس مجلس الوزراء


١٤٢٦



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها

أولاً : تقدم المساعدات للمصابين ولاسر المتوفين جراء الكوارث التالية :

١- السيول والفيضانات والامطار.

٢- الزلازل والبراكين .

٣- الرياح والاعاصير والصواعق.

٤- الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الارضية .

٥- الغرق عند محاولة السباحة أو السقوط في بئر.

٦- الحرائق.

ثانياً : تحدد المساعدات لاسر المتوفين وفقاً لما يلي :

يُصرف لاسرة كل متوفى مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانين ألف ريال ويضاعف هذا المبلغ

لمن توفي وخلف أطفالاً دون سن البلوغ.

ثالثاً : تحدد المساعدات للمصابين بحسب حالة الإصابة ، وذلك على النحو الآتي:

١- الإصابات المستديمة : يُصرف مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال لكل

مصاب يثبت عجزه عن ممارسة حياته الطبيعية .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٤٠
المرفقات :

٢- الإصابات الجزئية : يصرف جزء مما يصرف للإصابات المستديمة ويقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي على ألا تقل نسبة الإصابة عن (١٥٪) .

رابعاً : تحدد المساعدات للممتلكات المتضررة على النحو الآتي :

١- تقدر الممتلكات المتضررة من الكوارث الوارد ذكرها في (أولاً) فقره (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) وتصرف المساعدات وفقاً للائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والحرائق الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم (١٢/١/٢٤/د) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٥ هـ .

٢- تقدر أضرار الحرائق وتُصرف المساعدات وفقاً للأمريين الساميين رقم (٣/ح/٢٥١٢١) وتاريخ ١٣٩٨/١١/٩ هـ ، ورقم (٣/س/١١٦٥٩) وتاريخ ١٤٠٢/٥/١٨ هـ ، على أن يصرف ما نسبته (١٥٪) من تقديرات الدفاع المدني ، بشرط ألا يتجاوز ما يصرف للمتضرر (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال .

٣- تعالج وزارة الشؤون الاجتماعية الحالات الفردية وفقاً للأمريين الساميين رقم (٣/أ/٤٤٧٣) وتاريخ ١٣٩٨/٢/٢٦ هـ ، ورقم (٣/ب/٩٥٣٢) وتاريخ ١٤١٥/٦/٢٥ هـ على أن تعامل تلك الحالات معاملة الحالات الجماعية من حيث النسبة والحد الأعلى للمساعدة .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٤٠
المرفقات :

خامساً : آلية صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين :

- ١- تقتصر المساعدة على السعوديين فقط .
- ٢- تقدم المساعدة بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي موضحة به نسبة العجز.
- ٣- لا تؤثر هذه المساعدات على ما يصرف بموجب أنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي .
- ٤- تقوم الإمارة المعنية بإعداد بيانات تشمل جميع المتوفين . وفقاً للمادة (السادسة) من اللائحة الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (رئيس الدفاع المدني) رقم (١٢/١/و/٢٤/دف) وتاريخ ١٤٢٤/٥/١٥هـ .
- ٥- ترفع البيانات بعد استكمالها للشروط المطلوبة من الإمارة المعنية إلى وزارة الداخلية لتحديد الحالات المستحقة للمساعدات ثم تحويلها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف.
- ٦- عند انتهاء إجراءات صرف المساعدة من قبل وزارة المالية ، يرسل شيك المساعدة إلى وزارة الداخلية لتسليمه للمستفيد وموافاة وزارة المالية بما يؤيد ذلك.

سادساً : ضوابط وآلية صرف مساعدات الحرائق :

- ١- أن يكون الحريق ليس للإنسان دور فيه وليس بسبب الإهمال .
- ٢- أن تكون العين المتضررة غير مؤمن عليها .
- ٣- توافر وسائل السلامة بالمنشأة .





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٤- تستبعد النخيل المهملة والمزارع البعلية والمنازل المهجورة .
- ٥- يلزم أصحاب محطات الوقود بتوفير الغطاء التأميني بصرف النظر عن قيمة المحطة أو المشروع .
- ٦- تلزم المصانع والمنشآت السكنية والتجارية وما شابههما بتوفير الغطاء التأميني لها وفقاً للأمر السامي الكريم رقم (٢٤٨٢/م ب) وتاريخ ١٩/٢/١٤٢٦هـ الفقرة (رابعاً).
- ٧- تقوم إدارة الدفاع المدني بحصر ما تضرر من الحريق مدعماً بالمستندات الشبوتية التي تؤكد قيمة الممتلكات المتضررة المشاهدة فعلياً دون الاخذ بأقوال المتضرر.
- ٨- يقتصر التعويض على السعوديين فقط.
- ٩- إحالة الحالات الفردية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجتها وفقاً لما ورد بالتوصية (رابعاً) الفقرة (٣).
- ١٠- ترفع بيانات تقدير الحرائق لوزارة الداخلية لتحديد الحالات المستحقة للمساعدات ، ومن ثم تحويلها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف.
- ١١- تقوم وزارة المالية بإنهاء إجراءات صرف المساعدة وتشكيل لجنة لصرف الحالات الجماعية للمتضررين بعد استكمال المستندات المطلوبة لذلك.

